THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 15/2020JCCI

V/v: *Góp ý quy định về "ca liên tục" trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về điều kiện lao động và quan hệ lao động*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------ᘓ--------

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ
- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
- Cục An toàn lao động - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội

Trước hết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới sự hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của JCCI trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, **Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động (BLLĐ) về điều kiện lao động và quan hệ lao động** đang trong quá trình soạn thảo và chuẩn bị được ban hành. Đối với quy định tại khoản 2, Điều 64 của Dự thảo về "ca liên tục" để được tính thời gian nghỉ giữa giờ và thời gian làm việc quy định tại khoản 1, Điều 109 của Bộ Luật Lao động là "*ca làm việc có đủ các điều kiện: a) Người lao động làm việc trong ca từ 6 giờ trở lên; b) Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.*", chúng tôi có 1 số ý kiến như sau:

1. Việc tính thời gian ăn uống, nghỉ ngơi của người lao động vào thời gian làm việc là không phù hợp với nguyên tắc "No work, no pay".

2. Theo Khoản 1, Điều 109 Bộ Luật Lao động 2019, người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục vào ban ngày, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Đây là thời gian nghỉ ngơi tiêu chuẩn đã được tính toán để đảm bảo người lao động có thể ăn uống, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau nửa ca làm việc nên không cần thiết phải quy định về thời giờ nghỉ ngơi tính vào thời gian làm việc.

3. Việc nghỉ 45 phút giữa hai ca làm việc là của hai người lao động khác nhau, trong khi mục đích của ca làm việc liên tục để tính thời gian nghỉ giữa giờ vào thời gian làm việc là để đảm bảo sức lao động của một người buộc phải làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, tránh việc cưỡng bức lao động. Do đó, không thể căn cứ trên thời gian nghỉ chuyển tiếp giữa các ca để tính là ca liên tục được.

Với những điểm bất hợp lý như chúng tôi đã đề cập, JCCI kính đề nghị không quy định Điều 64 của Dự thảo Nghị định mà tiếp tục áp dụng quy định nghỉ 30 phút vào ban ngày và 45 phút vào ban đêm như tại Khoản 1 Điều 109 BLLĐ. Trong quá trình thực hiện sau này, nếu thấy có bất cập ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động do các doanh nghiệp không bố trí cho người lao động được nghỉ

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

giữa giờ theo quy định của bộ Luật hiện hành thì Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tham vấn với Cộng đồng các doanh nghiệp và người lao động một cách rộng rãi, đầy đủ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét, cân nhắc các vướng mắc và đề xuất nêu trên để Dự thảo được ban hành phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho Doanh nghiệp sản xuất và phát triển kinh doanh. Và chúng tôi rất trân trọng nếu có thể tiếp tục được tham vấn Chính phủ về những vấn đề này để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp FDI trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Cuối cùng, JCCI sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. JCCI sẽ luôn đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục Đầu tư nước ngoài
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI)
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng
-Lưu JCCI

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

SUDO KAZUNORI